

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2039/2538

อัยการ สำนักงาน อัยการ สูงสุด
นางสาว มลีนี เจริญ สุข

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 158

พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 มาตรา 12

คำบรรยายฟ้องของโจทก์ที่ว่า เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2537 เวลากลางวัน จำเลย กับพวกที่หลบหนีร่วมกันเล่นการพนันสลากกินรวบอันเป็นการพนันที่ระบุไว้ในบัญชี ข. อันดับที่ 16 ท้ายพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 พนันเอาทรัพย์สินกันโดย จำเลยเป็นเจ้าของสลากกินรวบรับกินรับใช้ ส่วนพวกที่หลบหนี เป็นลูกค้าผู้เข้าร่วม เล่นการพนันโดยเป็นผู้ซื้อสลากกินรวบเป็นการบรรยายการกระทำที่อ้างว่าจำเลยได้ กระทำผิดข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่เกี่ยวกับเวลาและสถานที่ซึ่งเกิดการกระทำ นั้นพอที่จะให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดีแล้วส่วนการกระทำที่ว่าถือเอาเลขสองตัวหรือ สามตัวของรางวัลที่ 1 ตรงไหนเป็นเลขถูกรางวัลสลากกินรวบเป็นวิธีการเล่นการ พนันสลากกินรวบ ซึ่งเป็นรายละเอียดที่โจทก์ไม่จำเป็นต้องบรรยายมาในฟ้อง ฟ้องโจทก์ ไม่เคลือบคลุม

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2537 เวลากลางวันจำเลยกับพวกที่หลบหนี ได้ร่วมกระทำความผิดด้วยการเล่นการพนันสลากกินรวบอันเป็นการพนันที่ระบุไว้ใน

บัญชี ข. อันดับที่ 16ท้ายพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 พนันเอาทรัพย์สินกัน โดยจำเลยเป็นเจ้าของสลากกินรวบรับกินรับใช้ ส่วนพวกที่หลบหนีเป็นลูกค้ำผู้เข้าร่วมการพนันโดยเป็นผู้ซื้อสลากกินรวบ โดยการเล่นพนันสลากกินรวบนี้ถือเอาเลขสองตัวของรางวัลที่ 1 ของสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 1 เมษายน 2537 เป็นเลขถูกรางวัลสลากกินรวบและลูกค้ำผู้แทงจะได้รับสินพนัน ทั้งนี้ โดยจำเลยกับพวกไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานตามกฎหมาย ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4, 5, 6, 10, 12, 15ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 ตรีของกลางและจำยสินบนนำจับตามกฎหมาย

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4, 5, 6, 10, 12, 15ให้จำคุก 3 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 1 เดือน 15 วัน ให้เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นกักขังแทน ของกลางรับคำขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่ จำเลยฎีกาว่าฟ้องของโจทก์มิได้ระบุเอาเลขสองตัวของรางวัลที่ 1 ของสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 1 เมษายน 2537 ตรงไหนเป็นเกณฑ์ตัดสินว่าแทงผิดหรือแทงถูกแล้วจะได้รับรางวัลและปรากฏว่าโพลสลากกินรวบท้ายฟ้องมีเลขสามตัวก็มีจึงไม่รู้ว่าฟ้องของโจทก์จะเอาเลขสองตัวหรือสามตัวกันแน่เห็นว่า

โจทก์ฟ้องว่าเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2537 เวลากลางวันจำเลยกับพวกที่หลบหนีร่วมกันเล่นการพนันสลากกินรวบอันเป็นการพนันที่ระบุไว้ในบัญชี ข. อันดับที่ 16 ท้ายพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 พนันเอาทรัพย์สินกัน โดยจำเลยเป็นเจ้าของสลากกินรวบรับกินรับใช้ ส่วนพวกที่หลบหนีเป็นลูกค้าผู้เข้าร่วมเล่นการพนันโดยเป็นผู้ซื้อสลากกินรวบเห็นว่าฟ้องของโจทก์ได้บรรยายการกระทำที่อ้างว่าจำเลยได้กระทำความผิดข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่เกี่ยวกับเวลาและสถานที่ซึ่งเกิดการกระทำนั้น พอที่จะให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดีแล้วจำเลยจึงให้การรับสารภาพ ส่วนที่จำเลยฎีกาว่าจะถือเอาเลขสองตัวหรือสามตัวของรางวัลที่ 1 ตรงไหนเป็นเลขถูกรางวัลสลากกินรวบนั้น เป็นวิธีการเล่นการพนันสลากกินรวบซึ่งเป็นรายละเอียดที่โจทก์ไม่จำเป็นต้องบรรยายมาในฟ้องฟ้องของโจทก์จึงไม่เคลือบคลุม ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 12(1) จำคุก 3 เดือน และปรับ 4,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 1 เดือน 15 วันและปรับ 2,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับให้บังคับตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 และให้จำเลยจ่ายสินบนแก่ผู้นำจับกึ่งหนึ่งของค่าปรับ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ชลอ ทองแย้ม-ประสิทธิ์ แสนศิริ-ทวิช กำเนิดเพชร)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ